

第2節 共同正犯

刑法
No149

共通問題 R7-1

(配点: 2)

月 日

月 日

学生A、B及びCは、【事例】について、【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑪までの()内に【語句群】から適切なものを入れた場合、正しいものの組合せは1から5までのうちどれか。なお、①から⑪までの()内には、それぞれ異なるものが入る。

【事例】

甲及び乙は、Xに対して傷害を負わせる旨の共謀を遂げ、それぞれ鉄パイプでXを殴った。甲は、Xが反抗的な態度を示したため激高し、Xに対する殺意を抱き、傷害の故意にとどまる乙と共にXに暴行を加えたことにより、Xは死亡した。

【会話】

学生A. 共同正犯の本質について(①)に立った場合、共同正犯の成立は(②)ので、【事例】では(③)ということになりますね。

学生B. その考え方は(④)という問題があるのではないのでしょうか。さらに、乙には(⑤)の故意がないのに、(⑤)罪の共同正犯の成立を認めることにも疑問があります。

学生C. 共同正犯の本質について(⑥)に立った場合、共同正犯の成立は(⑦)ので、【事例】では(⑧)ということになりますね。

学生A. その考え方を一貫させると(⑨)という問題があるのではないのでしょうか。

学生B. 共同正犯の本質について(①)に立ちつつ、構成要件が同質的で重なり合う限りにおいて共同正犯の成立を認める見解に立った場合、【事例】では(⑩)ということになりますね。

学生C. その考え方によると、【事例】において、乙の行為から死亡結果が発生した場合、甲に(⑪)罪の単独犯が成立するにとどまってしまうという問題があるのではないのでしょうか。

【語句群】

- a. 犯罪共同説 b. 行為共同説
c. 同一罪名に限られる d. 異なる罪名でも認められる
e. 甲に殺人罪の共同正犯、乙に傷害致死罪の共同正犯が成立する
f. 甲及び乙に傷害致死罪の共同正犯が成立し、甲に殺人罪の単独犯が成立する
g. 甲及び乙に殺人罪の共同正犯が成立し、乙は傷害致死罪の限度で科刑される
h. 共同正犯の成立範囲が広がりすぎる i. 罪名と科刑が分離する
j. 殺人 k. 殺人未遂 l. 傷害致死

1. ①a ④i ⑧e ⑩f ⑪k
2. ①b ③e ⑥a ⑧g ⑨i
3. ②c ⑤j ⑥b ⑨h ⑪l
4. ②d ④h ⑦c ⑧f ⑩e
5. ③g ⑤k ⑦d ⑩f ⑪l

() には順に、「① = a、② = c、③ = g、④ = i、⑤ = j、⑥ = b、⑦ = d、⑧ = e、⑨ = h、⑩ = f、⑪ = k」と入り、したがって、正解は肢1となる。

①、②、③、④、⑤について

①、②、③、④、⑤については、学生Bの第一発言が手掛かりとなる。そこでは、「さらに、乙には(⑤)の故意がないのに、(⑤)罪の共同正犯の成立を認めることにも疑問があります。」と学生Aの立場について批判している。設問の事例では、甲に殺人の故意がある一方で乙には傷害の故意しかない。そうすると、学生Aの立場に対して、乙に殺人の故意がないのに殺人罪の共同正犯が成立するというのが批判の内容になっているといえる。よって、⑤には「j. 殺人」が入る。このようなことから、学生Aは、乙に殺人罪の共同正犯が成立する見解を採っているといえるので、③には「g. 甲及び乙に殺人罪の共同正犯が成立し、乙は傷害致死罪の限度で科刑される」が入る。そして、この考え方は、罪名と科刑が分離するという批判が成り立つので、④には「i. 罪名と科刑が分離する」が入る。このように、共犯者は、特定の犯罪を共同して実行するものと考え、同じ犯罪(罪名)についての共同正犯しか肯定しない見解を犯罪共同説という。よって、①には「a. 犯罪共同説」が入り、②には「c. 同一罪名に限られる」が入る。

⑥、⑦、⑧、⑨について

学生Aの見解が犯罪共同説であるので、学生Cは、各人が行為を共同することによって各人の犯罪を実現するものと考え、共犯者の故意に対応して法益侵害が共同惹起される範囲で異なった犯罪(罪名)間においても共同正犯が成立するという見解、すなわち、行為共同説を採っているといえる。よって、⑥には「b. 行為共同説」が入り、⑦には「d. 異なる罪名でも認められる」が入り、⑧には「e. 甲に殺人罪の共同正犯、乙に傷害致死罪の共同正犯が成立する」が入る。そして、この見解に対しては、全く異質な構成要件間においても共同正犯の成立が認められることとなるから、共同正犯の成立範囲が広がりすぎるとの批判が可能である。よって、⑨には「h. 共同正犯の成立範囲が広がりすぎる」が入る。

⑩、⑪について

共同正犯の本質について(① = 犯罪共同説)に立ちつつ、構成要件が重なり合う限度で共同正犯の成立を認める見解を部分的犯罪共同説という。この見解によると、設問の事例では、甲及び乙に傷害致死罪の共同正犯が成立し、甲に殺人罪の単独犯が成立することになる。よって、⑩には「f. 甲及び乙に傷害致死罪の共同正犯が成立し、甲に殺人罪の単独犯が成立する」が入る。この見解によると、設問の事例で、乙の行為から死亡結果が発生した場合、甲の殺人罪については単独犯にすぎないので、一部行為全部責任の原則は適用されず、甲に殺人未遂罪の単独犯が成立するにとどまってしまうという問題がある。よって、⑪には「k. 殺人未遂」が入る。